

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2951/2538

นาง ผาด อยู่เต็ง
นาง สุภา งามขำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของ ผ.หรือไม่หรือจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วเมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทน ผ.จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์แต่คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งศาลในคดีเดิมที่สั่งว่าจำเลยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์เพื่อจะได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการแบ่งให้แก่ทายาทต่อไปมีอาจบังคับให้ได้จึงพิพากษายกฟ้องการที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลควรพิพากษาตามคำขอดังกล่าวและจำเลยยื่นคำแก้อุทธรณ์ว่า ผ. ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยและจำเลยได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองแล้วประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวจึงหาได้ยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่เพราะย่อมมีประเด็นตามคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครองปรักษไ้ได้หาใช่เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงใหม่ไม่

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น พี่น้อง ร่วม บิดา มารดา เดียว กัน กับนาย ผั่น งามขำ จำเลย เป็น บุตร ของ นาย ผั่น ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2939 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 57

เศษ 4 ส่วน 10 ตารางวา เดิมเป็น กรรมสิทธิ์รวม ของ จำเลย กับ นาง สุนันท์ สังข์ แก้ว และ นางสาว เพื่อน งามขำ นางสาว เพื่อน เป็น น้อง ของ โจทก์ ที่ดิน ส่วน ของ จำเลย กับ นาง สุนันท์ ได้รับ ยกให้ จาก นางสาว เพื่อน จำนวน เนื้อที่ รวมกัน 1 ไร่ โดย ได้รับ ยกให้ เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2527ที่ดิน ส่วน ของ นางสาว เพื่อน คง เหลือ 1 งาน 57 เศษ 4 ส่วน 10ตารางวา นางสาว เพื่อน ถึงแก่กรรม ไป ได้ 2 ปี เศษ ที่ดิน ส่วน ของ นางสาว เพื่อน จึง เป็น มรดก ตก ได้ แก่ โจทก์ และ ทายาท ต่อมา กลาง ปี 2533 จำเลย ยื่น คำร้องขอ แสดง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ต่อ ศาลชั้นต้น ตาม คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 1094/2533 โดย โจทก์ ไม่ทราบ และ ศาลชั้นต้นมี คำสั่ง ว่า ที่ดิน เฉพาะ ส่วน ของ นางสาว เพื่อน ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 การกระทำของ จำเลย เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริต เพราะ นางสาว เพื่อน ไม่ได้ ยก ที่ดิน ดังกล่าว ให้ จำเลย ขอ ให้ พิพากษา เพิกถอน คำสั่งศาลชั้นต้น ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 1094/2533 ให้ จำเลย ส่งมอบ โฉนดที่ดิน แก่ โจทก์ เพื่อ จะ ได้ ร้องขอ เป็น ผู้จัดการมรดก เพื่อ จัดการ แบ่งทรัพย์สิน ให้ แก่ ทายาท ต่อไป

จำเลย ให้การ ว่า นางสาว เพื่อน งามขำ เป็น พี่น้อง ร่วม บิดา มารดา เดียว กัน กับ บิดา จำเลย นางสาว เพื่อน ไม่มี สามี และ บุตร ก่อน นางสาว เพื่อน ถึงแก่ กรรม ประมาณ 30 ปี จำเลย รับนางสาว เพื่อน มา อยู่ ด้วย และ อุปการะ นางสาว เพื่อน ประดูจ มารดา ของ จำเลย ก่อน นางสาว เพื่อน ถึงแก่กรรม ประมาณ 20 ปี นางสาว เพื่อน ได้ ยก ที่ดิน ส่วน ของ ตน ตาม โฉนด พิพาท เนื้อที่ 1 งาน 57 เศษ 4 ส่วน 10ตารางวา ให้ แก่ จำเลย และ นับแต่ นั้น มา จำเลย ได้ เข้า ครอบครอง ทำประโยชน์ โดย ความสงบ และ โดย เปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ ติดต่อกัน มา เป็น เวลา 20 ปี เศษ โจทก์ ไม่ได้ ฟ้อง จำเลย ภายใน 1 ปี นับแต่นางสาว เพื่อน ถึงแก่กรรม คดี โจทก์ จึง ขาดอายุความ โจทก์ ไม่ใช่ ผู้จัดการมรดก จึง ไม่มี สิทธิ ขอให้ จำเลย ส่งมอบ โฉนด ที่ดิน แก่ โจทก์ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์มี เพียง ว่า ศาลอุทธรณ์ มีอำนาจ วินิจฉัย ว่า ที่ดินพิพาท ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของ จำเลย โดยการครอบครองปรปักษ์ หรือไม่ คดี นี้ โจทก์ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น พี่น้อง ร่วม บิดา มารดา เดียว กัน กับ นาง ผัน งามขำ นางสาว เพื่อน งามขำ เป็น น้องสาว โจทก์ ส่วน จำเลย เป็น บุตร ของ นาง ผัน นางสาวเพื่อน เป็น เจ้าของ ที่ดินพิพาท โดย นางสาว เพื่อน ไม่มีสามี และ บุตร เมื่อ นางสาว เพื่อน ถึงแก่กรรม ที่ดินพิพาท จึง เป็น ทรัพย์สินมรดก ตก ได้ แก่ โจทก์ และ ทายาท เมื่อ ปี 2533 จำเลย ยื่น คำร้องขอ แสดงกรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาท และ ศาล มี คำสั่ง ว่า ที่ดินพิพาท ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382ปรากฏ ตาม คดี แพ่ง หมายเลขแดง ที่ 1094/2533 ของ ศาลชั้นต้น การกระทำของ จำเลย เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริต เพราะ นางสาว เพื่อน มิได้ ยก ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย ขอ ให้ ศาล พิพากษา เพิกถอน คำสั่งศาล ชั้นต้นดังกล่าว และ ให้ จำเลย ส่งมอบ โฉนด ที่ดินพิพาท ให้ แก่ โจทก์ เพื่อ จะ ได้ร้องขอ เป็น ผู้จัดการมรดก เพื่อ จัดการ แบ่ง ทรัพย์สิน ให้ แก่ ทายาท ต่อไปจำเลย ให้การ ว่า จำเลย เป็น ผู้อุปการะ เลี้ยงดู นางสาว เพื่อน ก่อน นางสาว เพื่อน ถึงแก่กรรม ประมาณ 20 ปี นางสาว เพื่อน ยก ที่ดิน พิพาท ให้ แก่ จำเลย จำเลย ได้ ครอบครอง โดย สงบ และ โดย เปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ มากกว่า 10 ปี จำเลย จึง ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาทขอให้ ยกฟ้อง เห็นว่า ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ และ คำให้การ ของ จำเลยดังกล่าว ประเด็น

แห่ง คดี มี ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ทรัพย์สินมรดก ของนางสาว เพื่อน หรือไม่ หรือ จำเลย
ได้ ครอบครอง ที่ดินพิพาท จน ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ประเด็น ดังกล่าว ศาลชั้นต้น พัง
ข้อเท็จจริง ว่านางสาว เพื่อน มิได้ ยก ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย จำเลย ครอบครอง
ที่ดิน พินาท แทน นางสาว เพื่อน จำเลย ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาท โจทก์ จึง
เป็น ทายาท ผู้มีสิทธิ รับมรดก ใน ที่ดินพิพาท แต่ คำขอ ของ โจทก์ มีอาจบังคับ ให้
ได้ พินาทขายก ฟ้อง โจทก์ อุทธรณ์ ว่า เมื่อ ศาลชั้นต้น พังข้อเท็จจริง ว่า โจทก์
เป็น ทายาท ผู้มีสิทธิ รับมรดก ใน ที่ดินพิพาท ศาล ควรจะ พินาทขาย เพิกถอน คำสั่ง
ศาล ชั้นต้น และ ให้ จำเลย ส่งมอบ โฉนด แก่ โจทก์ตาม ฟ้อง จำเลย ยื่น คำแก้
อุทธรณ์ ว่า นางสาว เพื่อน ยก ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย และ จำเลย ได้ กรรมสิทธิ์
ใน ที่ดินพิพาท โดย การ ครอบครอง แล้วเมื่อ ข้อเท็จจริง เป็น เช่นนี้ ประเด็น ข้อ
พิพาท ที่ ว่า ที่ดินพิพาท เป็นทรัพย์สินมรดก ของ นางสาว เพื่อน หรือไม่ หรือ จำเลย
ได้ ครอบครอง ที่ดินพิพาท จน ได้ กรรมสิทธิ์ จึง หา ได้ ยุติ ไป ตาม คำพิพากษา
ศาลชั้นต้นดัง ที่ โจทก์ เข้าใจ ไม่ เพราะ คดี ย่อม มี ประเด็น ตาม คำแก้อุทธรณ์
ของจำเลย ที่ ศาลอุทธรณ์ จะ ยกขึ้น วินิจฉัย ได้ ดังนั้น ที่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ข้อ
เท็จจริง ว่า ที่ดินพิพาท ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย โดยการ ครอบครองปรปักษ์
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382ศาลอุทธรณ์ จึง มีอำนาจ
วินิจฉัย ได้ หาใช่ เป็น การ วินิจฉัย ข้อเท็จจริงใหม่ อย่างไร ไม่ ศาลอุทธรณ์
พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำแก้อุทธรณ์ 1.คำแก้อุทธรณ์เป็นคำให้การชั้นอุทธรณ์ดังนั้น
ประเด็นในชั้นอุทธรณ์นอกจากจะเกิดจากฟ้องอุทธรณ์แล้วยังเกิดจากคำแก้อุทธรณ์
ด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่1425/2492,1586/2506,666/2516,5282/2531,2317/2536)คำพิพากษาศาลฎีกา
ในคดีนี้ก็วินิจฉัยไว้เช่นเดียวกัน 2.คำแก้อุทธรณ์ต้องยื่นภายในกำหนด15วันหากยื่น
เกินกำหนดศาลถือเป็นเพียงคำแถลงการณ์และไม่ถือว่ามีการโต้แย้งตามคำแก้อุทธรณ์
ซึ่งยื่นเกินกำหนดเวลาตามกฎหมายดังกล่าว(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่1198/2498,585/2521) 3.หากไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ตั้งประเด็นไว้ทั้งไม่ได้ยื่นฟ้อง
อุทธรณ์ตั้งประเด็นไว้คดีไม่มีประเด็นในชั้นอุทธรณ์เช่นศาลชั้นต้นยกฟ้องโดยไม่ได้
วินิจฉัยปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เมื่อจำเลยไม่ยกปัญหาในเรื่องนี้ตั้ง
ประเด็นไว้ในคำแก้อุทธรณ์ถือว่าไม่มีประเด็นเรื่องอายุความในชั้นอุทธรณ์(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1601/2525) 4.แม้คำแก้อุทธรณ์จะเป็นคำให้การในชั้นอุทธรณ์
และในศาลชั้นต้นจำเลยอาจฟ้องแย้งมาในคำให้การได้ก็ตามแต่ในชั้นอุทธรณ์หาก
ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกมากขึ้นจะทำเป็นคำแก้อุทธรณ์ไม่ได้ต้องยื่นเป็น
ฟ้องอุทธรณ์เช่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย120,000บาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้ค่า
เสียหาย60,000บาทถ้าโจทก์จะเรียกค่าเสียหายมากกว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาโจทก์
ต้องยื่นเป็นฟ้องอุทธรณ์จะขอในคำแก้อุทธรณ์ไม่ได้(ดูคำพิพากษาศาลฎีกา

ที่2223/2522,2082/2525,1236/2526,356/2530) 5.แม้จะไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ก็

ไม่มีกรณีขาดนัดยื่นคำแก้อุทธรณ์ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา237วรรคสอง ?มีชัยเตชาชาญ?